

Unidad 3. Poder Ejecutivo y función administrativa

Presidencia, facultades y formas de organización administrativa.

El análisis distingue órgano, competencia, jerarquía, autonomía y control.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 1.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 80

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89-128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Presidencia: jefatura de Estado y de Gobierno

En el régimen presidencial mexicano una misma titularidad concentra funciones representativas, políticas y administrativas.

Cada función debe ubicarse en su fundamento y no confundirse con una atribución general de mando.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 2, 69.

FUENTES Fuente en línea
Valadés, D. (2018). Jefes de Estado y de Gobierno. En El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición (3.ª ed., pp. 7–28). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/4.pdf>
Localización: pp. 7-28

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 80

Funciones de Estado y de Gobierno

La jefatura de Estado expresa representación y continuidad institucional en los actos constitucionalmente previstos.

La jefatura de Gobierno conduce políticas y dirige la administración dentro de competencias expresas.

Nombrar, promulgar, reglamentar, representar y dirigir política exterior son verbos distintos con requisitos propios.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 3–4, 69.

FUENTES Fuente en línea
Valadés, D. (2018). Jefes de Estado y de Gobierno. En El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición (3.ª ed., pp. 7–28). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/4.pdf>
Localización: pp. 7-28

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 80

Facultades de promulgación y nombramiento

Promulgar y ejecutar leyes se vincula con proveer su exacta observancia en la esfera administrativa.

Los nombramientos y remociones dependen de la fracción aplicable; algunos requieren aprobación del Senado.

Una facultad de nombramiento no sustituye las competencias del órgano designado.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 5–6.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 80

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Seguridad nacional y política exterior

La disposición de fuerzas está sujeta a la Constitución y a la legislación aplicable.

La política exterior y los tratados exigen observar principios constitucionales e intervención senatorial.

El fin político no elimina controles de competencia, procedimiento y derechos.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 7–8.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 89, fracciones I, II, III, VI, VII y X

Facultades de colaboración y gobierno de coalición

Auxilios al Poder Judicial, sesiones extraordinarias, puertos, aduanas e indultos tienen fundamentos y condiciones diferenciados.

El gobierno de coalición requiere convenio, programa y aprobación senatorial en los términos constitucionales.

Las suplencias temporales de aprobación también dependen del supuesto previsto.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 9–10.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 89, fracciones XI a XVII

Clasificar las facultades presidenciales

Administrativas: organización y ejecución en la esfera administrativa.

La clasificación orienta; el fundamento decisivo sigue siendo la fracción aplicable.

Normativas: promulgación y reglamentación en los límites constitucionales.

De gobierno, seguridad, política exterior y colaboración: finalidades y controles propios.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 11.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 89, fracciones I, II, III, VI, VII y X

Formas de organización administrativa federal

La Constitución distingue Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.

La LOAPF desarrolla sus componentes y relaciones.

Desconcentración, descentralización y autonomía no son sinónimos ni producen el mismo vínculo con el Ejecutivo.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 12–13.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En *Derecho administrativo* (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Localización: pp. 89-128

Centralización y jerarquía

La centralización ordena órganos dentro de una estructura jerárquica.

Nombramiento, mando, vigilancia, disciplina y revisión sólo operan con el alcance que les atribuye el ordenamiento.

La jerarquía no convierte una instrucción en competencia inexistente.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 14–15.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En *Derecho administrativo* (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Localización: pp. 89-128

UNIDAD 3 • EJES DE PODER

Nombramiento y remoción

La doctrina de la centralización identifica el nombramiento como facultad del órgano superior para designar a sus colaboradores.

El poder de nombramiento se encuentra acotado por los requisitos constitucionales y legales previstos para cada puesto.

La remoción es un poder jerárquico distinto del nombramiento y su ejercicio depende del marco aplicable.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 16–17.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: p. 96, poder de nombramiento

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: p. 96, poder de remoción

Mando, decisión y vigilancia

Mando: instrucciones lícitas dentro de la relación jerárquica.

Ningún poder jerárquico autoriza fines ajenos o invasión de competencias.

Decisión: elección y emisión por el órgano competente.

Vigilancia: supervisión, inspección y evaluación conforme a facultades.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 18–20.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Disciplina, revisión y conflictos de competencia

La disciplina requiere procedimiento, tipicidad y autoridad competente.

La revisión jerárquica se distingue del recurso que puede promover la persona afectada.

Los conflictos de competencia se resuelven por la autoridad y el procedimiento que la ley señale.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 21–23.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En *Derecho administrativo* (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Localización: pp. 89–128

Administración Pública Federal centralizada

La Oficina de la Presidencia, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica integran la administración centralizada según la LOAPF.

Su ubicación orgánica no presume una facultad concreta: ésta debe verificarse en la norma aplicable.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 24.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). [Ley Orgánica de la Administración Pública Federal](#). (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 2o.

UNIDAD 3 • EJES DE PODER

Coordinación y apoyo de la Presidencia

La Oficina apoya tareas presidenciales y seguimiento de políticas sin desplazar atribuciones de dependencias y entidades.

Planeación, gabinetes, delegación y unidades de administración requieren base y alcance definidos.

Coordinar no equivale a sustituir la decisión legalmente atribuida.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 25–26.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.](#) (1976). [Ley Orgánica de la Administración Pública Federal](#). (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Secretarías de Estado

Son dependencias de la administración centralizada con ramos atribuidos por ley.

La persona titular conduce el despacho y ejerce facultades propias o válidamente delegadas.

La denominación del ramo no basta para fundamentar una actuación concreta.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 27.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 2o.

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Secretarías: gobierno, relaciones, defensa y seguridad

Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana tienen competencias legales diferenciadas.

La Guardia Nacional y otras reformas recientes exigen consultar el texto vigente y los transitorios aplicables.

La coordinación interinstitucional conserva la responsabilidad de cada órgano.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 28.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 26

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 20.

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Secretarías: hacienda, bienestar, ambiente, energía y economía

Cada secretaría interviene sólo en los negocios que la LOAPF y leyes especiales le atribuyen.

Presupuesto, política social, ambiente, energía y economía se conectan, pero no se absorben entre sí.

Las reformas de 2024 y 2025 modificaron nombres y distribuciones; debe usarse el catálogo vigente.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 29.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 26

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 2o.

Secretarías: sectores productivos, educación, salud y trabajo

Agricultura, infraestructura, anticorrupción, educación, ciencia, salud y trabajo ejercen competencias sectoriales.

Las atribuciones generales deben enlazarse con el acto específico y la ley especial.

Control interno no equivale por sí solo a facultad sancionadora.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 30.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 26

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 20.

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

UNIDAD 3 • EJES DE PODER

Secretarías y dependencias creadas en 2024

La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones forman parte del diseño vigente de la administración centralizada.

Desarrollo territorial, cultura y turismo mantienen ramos propios.

La estructura debe verificarse al corte de la actuación, no por listas históricas.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 31.

FUENTES

Fuente en línea

[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(1976\). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal \(última reforma publicada el 7 de mayo de 2026\). Diario Oficial de la Federación.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf](#)

Localización: artículo 26

Fuente en línea

[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(1976\). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal \(última reforma publicada el 7 de mayo de 2026\). Diario Oficial de la Federación.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf](#)

Localización: artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia

Oficina de la Presidencia: alcance actual

La reforma del 28 de noviembre de 2024 redefinió el artículo 8 de la LOAPF.

La persona titular determina unidades de apoyo dentro del presupuesto y puede adscribirlas directamente o mediante la Oficina.

Las listas reglamentarias históricas no deben presentarse como estructura legal vigente sin verificación adicional.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 32–33.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.](#) (1976). [Ley Orgánica de la Administración Pública Federal](#). (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). [Diario Oficial de la Federación](#).
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 11, 14 y 16

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Es una dependencia de la administración centralizada con funciones de asesoría y representación previstas por la Constitución y la LOAPF.

Su participación en un asunto debe vincularse con la atribución concreta; su rango no amplía automáticamente su competencia.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 34.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.](#) (1976). [Ley Orgánica de la Administración Pública Federal](#). (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). [Diario Oficial de la Federación](#).
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 2o.

Gabinetes e instancias colegiadas

Los gabinetes coordinan materias determinadas por su norma de creación.

Integración, competencia, quórum, objeto y efectos deben revisarse antes de atribuirles una decisión.

Una instancia de coordinación no reemplaza a la autoridad ejecutora.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 35, 69.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localización: p. 69

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Regulación energética: transición institucional

El Decreto publicado el 20 de diciembre de 2024 previó la extinción de los entes señalados una vez vigente la legislación indicada, con las salvedades transitorias expresas.

Los títulos habilitantes otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúan vigentes en sus términos.

Los actos emitidos previamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones conservan sus efectos legales conforme a los transitorios.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 36.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(1917\). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos \(últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026\). Diario Oficial de la Federación.](#)
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículos 28, 41, base V, apartado A, y 102, apartado B; Decreto DOF 20-12-2024, transitorios quinto, noveno, décimo y décimo primero

Administración pública paraestatal

Incluye las categorías que enumera la LOAPF, con régimen de creación, personalidad y control diferenciado.

No toda entidad pública es paraestatal ni toda autonomía implica separación del Estado.

La relación con el Ejecutivo se determina por Constitución, ley y sectorización.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 37.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89-128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

UNIDAD 3 • EJES DE PODER

Descentralización administrativa

Transfiere funciones a una persona jurídica distinta con autonomía relativa para cumplir una finalidad pública.

No elimina la coordinación, vigilancia o tutela previstas por la ley.

Debe distinguirse de desconcentración, delegación y participación estatal.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 38.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

Creación de organismos descentralizados

Se crean por ley o decreto del Congreso o por decreto del Ejecutivo.

La personalidad jurídica y el patrimonio propios son rasgos legales centrales.

El instrumento de creación define objeto, órganos, atribuciones y controles.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 39–40.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Personalidad, patrimonio, régimen y actividad técnica

La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo.

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia.

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control.

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 41–44.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

Descentralización por servicio

Organiza una actividad pública específica mediante una persona jurídica distinta.

La autonomía es relativa y se define por la norma de creación.

Las clasificaciones doctrinales por servicio, región o colaboración deben contrastarse con el derecho positivo vigente.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 45–46.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En *Derecho administrativo* (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Localización: pp. 89–128

Tutela, vigilancia y sectorización

La autonomía del organismo convive con controles y coordinación previstos por ley.

La dependencia coordinadora no puede sustituir facultades del órgano de gobierno sin fundamento.

Nombramiento, presupuesto, evaluación y rendición de cuentas son controles distintos.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 47, 69.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localización: p. 68

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

Empresas de participación estatal mayoritaria

El artículo 46 de la LOAPF atiende a participación pública superior al cincuenta por ciento, títulos especiales y facultades federales de nombramiento o veto.

La denominación societaria no basta; debe verificarse si se satisface alguno de los requisitos legales de clasificación.

La composición del capital y las facultades de control deben verificarse en el momento relevante; la fuente de 1997 aporta únicamente contexto histórico.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 48, 69.

FUENTES Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículo 46

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localización: pp. 61-67

Fideicomisos públicos

La noción fiduciaria general no basta para clasificarlos como entidades paraestatales.

El artículo 47 exige propósito público, estructura orgánica análoga y comité técnico para los fideicomisos a los que se refiere.

Presupuesto, autorización, transparencia y destino de recursos dependen de reglas adicionales.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 49–51, 69.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localización: pp. 61-67

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

Desconcentración administrativa

El órgano desconcentrado permanece jerárquicamente subordinado a una Secretaría.

Cuenta con facultades específicas en materia y territorio determinados.

No tiene, por esa sola condición, personalidad o patrimonio propios ni autonomía equivalente a la descentralización.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 52–53, 69.

FUENTES Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localización: p. 58

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89-128

Órganos constitucionales autónomos

Su autonomía deriva directamente de disposiciones constitucionales y debe analizarse órgano por órgano.

No integran por ese solo hecho la administración paraestatal.

Competencia, coordinación, nombramientos, presupuesto y control dependen del diseño de cada institución.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 54–55, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Notas distintivas de la autonomía

La autonomía distribuye funciones estatales sin eliminar pertenencia al Estado ni controles constitucionales.

Independencia funcional, técnica o presupuestaria debe probarse en el precepto aplicable.

Los criterios judiciales históricos se leen junto con el texto constitucional vigente.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 56–57, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Autónomo no equivale a paraestatal

Fuente de creación: Constitución frente a ley o decreto, según la entidad comparada.

Relación: coordinación constitucional o sectorización y control administrativo.

Patrimonio, control, auditoría y nombramiento varían; no admiten respuestas uniformes.

La comparación debe actualizarse después de las reformas de 2024.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 58, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Dimensiones de la autonomía

Técnica: decisión especializada dentro de competencia.

Orgánica: ausencia o grado de subordinación jerárquica.

Presupuestaria y normativa: alcances definidos por la Constitución y la ley.

Funcional o plena no significa inmunidad frente a control, responsabilidad o auditoría.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 59–61, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Ejemplos constitucionales vigentes

Banco de México: autonomía funcional y administrativa en el artículo 28.

Instituto Nacional Electoral: organismo público autónomo en el artículo 41.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos: autonomía de gestión y presupuestaria en el artículo 102, apartado B.

La autonomía universitaria tiene fundamento y régimen propios; no debe mezclarse sin matices con los órganos estatales autónomos.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 62, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)

Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Listas históricas y clasificación actual

Instituciones, tribunales, pueblos, universidades y órganos electorales tienen autonomías de naturaleza distinta.

El nombre autónomo no determina por sí solo su categoría constitucional.

La clasificación exige texto vigente, función, relaciones y régimen de control.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 63, 69.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

UNIDAD 3 • EJES DE PODER

Empresas públicas del Estado

Las reformas constitucionales de octubre de 2024 sustituyeron la referencia energética a empresas productivas por empresas públicas del Estado.

Los artículos 25 y 28 preservan propiedad y control federal en áreas estratégicas y fijan finalidades de eficacia, eficiencia, honestidad y rendición de cuentas.

El régimen sectorial debe revisarse en la legislación vigente.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 64–65.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.](#) (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 28, párrafos primero y cuarto

Reforma constitucional de simplificación orgánica de 2024

El Decreto del 20 de diciembre de 2024 extinguió diversos entes y transfirió funciones conforme a sus transitorios.

Preservó efectos de actos previos, instrumentos jurídicos y títulos habilitantes en los términos previstos.

Los derechos laborales, recursos y procedimientos en curso tienen reglas de transición específicas.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 66.

FUENTES [Fuente en línea](#)
Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264.
<https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253-264

Reformas energéticas: lectura temporal

El régimen energético cambió en 2013 y volvió a modificarse en octubre de 2024.

Para un acto concreto deben identificarse fecha, autoridad competente, norma vigente y transitorio aplicable.

Las categorías históricas no deben presentarse como vigentes sin esa reconstrucción.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», lámina 67.

FUENTES [Fuente en línea](#)
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.](#) (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 28, párrafos primero y cuarto

Agrupación editorial

Organización visual; no sustituye la competencia ni la jerarquía previstas por la ley.

01 Mapa final de la organización federal

02 Administración Pública Federal centralizada

Centralizada: Oficina de la Presidencia, Secretarías de Estado y Consejería Jurídica.

Autónomos y empresas públicas del Estado: categorías constitucionales que requieren análisis separado.

03 Administración pública paraestatal

Paraestatal: organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos en los términos legales.

Desconcentrados: órganos subordinados con facultades específicas.

Procedencia histórica: «El poder ejecutivo y la función administrativa», láminas 68–69.

FUENTES **Fuente en línea**
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal* (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPE.pdf>
Localización: artículo 20.

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal* (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPE.pdf>
Localización: artículos 48 a 50

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 28, párrafos primero y cuarto

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). *La administración pública*. En *Derecho administrativo* (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localización: pp. 89–128

Fuente en línea
Ugalde Calderón, F. V. (2010). *Órganos constitucionales autónomos*. *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, 29, 253–264. <https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localización: pp. 253–264

Referencias APA 7

Versiones en línea consultadas para esta unidad.

1. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículo 80

2. **Fuente en línea**

Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Localización: pp. 89-128

3. **Fuente en línea**

Valadés, D. (2018). Jefes de Estado y de Gobierno. En El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición (3.ª ed., pp. 7–28). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/4.pdf>

Localización: pp. 7-28

4. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>

Localización: artículos 11, 14 y 16

5. **Fuente en línea**

Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>

Localización: p. 69

6. **Fuente en línea**

Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264. <https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>

Localización: pp. 253-264